

מסורת הש"ס

(א) לקמן מנן: (כמוצות פת. 15: וע' תוס' לקמן מנן: ד"ה משום:) 3) כמוצות דה. [ענין כפ.], 4) ז"ל ונדרה ואסרה. רש"י, 5) ופי' כסות ענה של נמר. ערוך ערך גלפקרל], 6) ז"ל כשל ראש משכר. 7) ולעיל לד.], 8) ע"כ הוא מסר", 9) [ערך הסתא, ג' גליון]

◆◆◆

גליון הש"ס

גנב' דקא פרחא קמי דחמי. עיין כ"ז ד' נב ע"כ תנ"ה לטרחא:

◆◆◆

הנהגות הב"ח

(א) גנב' וליפול בארדנא: **(ב)** תוס' ד"ה לא שנו וכו' לדרבנן ולא מירכב כ"ל: ומיבת והסמ ממק:

◆◆◆

לעני רש"י

קרי"ט. מעיל.

◆◆◆

מוסף רש"י

משום חניא. שמואל האנשים חן צעני הנשים יהיו נשאות לכן שלא מלמנה להפסיד ממוניה (כמוצות 79) שיהי ענילון לכן צעניון ולא ימנעו הנשים מלנשא לאנשים (שם צד: וכוני"ז לקמן 78:).

◆◆◆

מוסף תוספות

א. אלמא אנוס לא מינענ כ"ל. רש"י. ב. ולכתוב על פנקס היה שואל ואנא לשקרא אשתבעי שכן היו גרילין לכתוב כדאשכחן בשבת גבי ר' ישמעאל קרא ודחה. תוס' ה"ל"ט, וכו' על פנקס לנשיבנה ביהמ"ק אבאי קרבן שמנה. וא"ל רב דפטור מקרבן אבל מ"מ עונש איכא. רש"י. ו. ומשורה אינשה. ז. אבל בהא דרב כהנא ורב אסי שלא נכתובין ליטבע רק לפי סבתה פטורים שהיו פטרים הכותב מן האדם בשבועה פוט לאנוס, וממנו יש ללמוד לנשבע שלא יאכל כהר זה אם אכל, ונמצא שאכל, שמורת לאכלו דאנוס היה, ומן האדם בשבועה גמרי' לוי. רש"י. ד. דבב"ד לא בעי אשתבעי משום דבעי אנקוטי הפצא בדיה אע"ג דשבועה דאלמנה שבועה דרבנן היא. תוס' עשונה מה. ד"ס מה. ה. (ו)לענין אפוקי שבועה לא מצא לכתובה שבועה דאורייתא למאן דלית ל' דמר ב"ר אשי. תוס' ה"ל"ט. דאי שבועה דרבנן היא מצא לימיר השבוע וטול ואי דאורייתא לא מצא לימיר לבעל השבוע והופטר כמו שאינו יכול לומר השבוע וטול. תוס' כמוצות פת. ד"ה מימי. ו. אשה ואי יאסר. תוס' ה"ל"ט.

◆◆◆

פסקי רי"ד

שניהם פלוני הנקראת פלונית שאם לא יכתוב אלא האחד הו"ל ביניה שמו ושמה כפי מה שהתקין ר"ג וכיון דרובא קרי לא מריש צריך לכתוב כך מריש הנקראת שרה

ולא יכתוב שרה הנקראת מרים וגם זה כך צריך לפרש כאשר פירשנו במשנתנו ולא שיכתוב בגט וכל שם שיש לא אלא שיכתוב שני השמות כך נראה בתרוין שיהיו זו שאין צריך לכתוב בגט וכל שום וחניכה דאית ליה שוה הלשון לא מעלה ולא מוריד שאם ההזק בשני שמות או שבעי א' קרוין לו שניהם או בשני עיריות ובמקום כתיבת הגט יודעים שהוזקק

גב' משום חניא.
סיהא חן האנשים
צעני הנשים לנשא להם:

יהנה.
יועיל להמיתו:
דאשכרשי לה מקום דינר.
נשכרה זו עסקה כעוצי הדינר שאס לא היה הדינר היתה נותנת עוד עסקה בככר:
ומאי מי שנשבע
נאמס.
האי לאו אמת הוא:
כמי

השולח פרק רביעי גימין

ל"א
היו ימים מועטים.
ו"ל"ט ומאי טעמא איענש הא אמרינן צפ"ג דשבועות (דף כו.) האלס בשבועה פרט לאנוס כדרצ כהנא ורצ אסי דמר משתבע הכי אמר רב ומר משתבע הכי אמר רב וכי אמו לקמיה דרב ואמר כחד מינייהו אמר ליה אידך ואנא נשקרא אישטעצי ואמר

ליה את לנך אנשך א' וליכא למימר דלא ממעט קרא הסם אלא למפטור מקרבן אבל עונש איכא כדאשכחן צפ"צ דנדרים (דף פ.י.) גצי נשבע לנצל את המלוה דמיצעי לן תרי קראי חד למיפטריה מקרבן וחד למיפטריה מלאו [והכא דליכא אלא חד קרא למיפטריה מקרבן] אבל לעני לימים בא בעל הדינר ואמר לה הבי לי דינרי אמרה ליה יהנה סם המות באחד מבניה של אותה אשה אם נהניתי מדינרך כלום אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה וכששמעו חכמים בדבר אמרו מה מי שנשבע באמת כך הנשבע על שקר על אחת כמה וכמה מאי טעמא איענשה דאישתרשי לה מקום דינר ומאי מי שנשבע באמת כמי שנשבע באמת אי משום הא מאי איריא אלמנה אפילו גרושה נמי אלמנה א"ר זירא אמר שמואל לא שנו אלא א"למנה אבל גרושה משיביעין אותה אלמנה שאני דבההיא הנאה * דקא טרחה קמי דיתמי אתיא לאורויי היתרא אמר רב יהודה אמר ר' ירמיה בר אבא רב ושמואל דאמרי תרוייהו בלא שנו אלא בב"ד אבל חוץ לבית דין משיביעין אותה איני והא רב לא מגבי כתובה לארמלתא קשיא בסורא מתנו הכי בנהדרעא מתנו הכי אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בבית דין אבל חוץ לב"ד משיביעין אותה ורב אמר אפי' חוץ לב"ד נמי אין משיביעין אותה רב למעמיה דרב לא מגבי כתובה לארמלתא וליאדרה וליגבייה בשני דרב קילי גרדי ההיא דאתאי לקמיה דרב הונא אמר לה מה אעביד לך דרב לא מגבי כתובה לארמלתא אמרה ליה מידי הוא טעמא אלא דלמא נקימנא מידי מכתובתי חי ה' צבאות אם נהניתי מכתובתי כלום אמר רב הונא מודה רב בקופצת החיא דאתאי לקמיה דרבה בר רב הונא אמר לה מאי אעביד לך דרב לא מגבי כתובה לארמלתא ואבא מרי לא מגבי כתובה לארמלתא אמרה ליה הב לי מזוני אמר לה מזוני נמי לית לך דאמר רב יהודה אמר שמואל ^א:התובעת כתובתה בב"ד אין לה מזונות אמרה ליה אפכוה לכורסיה כבי תרי עבדא לי הפכוה לכורסיה

ותרצוה ואפילו הכי לא איפרק מחולשא אמר ליה רב יהודה לרב ירמיה ביראה אדרה בב"ד ואשבעה חוץ לב"ד וליתי קלא וליפול ^ב באודני דבעינא כי היכי דאעביד בה מעשה גופא רבי זירא אמר שמואל לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה משיביעין אותה וגרושה דאדרה לא והא שלחו מתם איך פלוניתא בת פלוני קבילת גיטא מן ידא דאחא בר הידיא דמתקרי איה מרי ^גונדרת ואסרת פירות שבעולם עלה דלא קבילת מכתובתה אלא ^דגלופקרא אחד וספר תהלים אחד וספר איוב וממשלות כלואים ושמונים

זל יחל והא"ר יוחנן שצוה שלא אישן ג' ימים מכין אותו וישן לאלתר והא דנדרי הבאי מותרים כדלמר צפרק ג' דנדרים (דף כד:) לאו משום דאסר עזמו שאינו יכול לקיים כגון דלמר יאסרו כל הפירות שצעולם עלי אם לא ראימי גמל פורח צאיר ונחש כקורת בית הבד אלא לפי שאין דעתו לומר ממש גמל ולא ממש כקורת בית הבד אלא מה שהוא טרוף צנצו מאלד ומאונה משאר נחשים קורא כקורת בית הבד וחיל גדול מאלד שראה קורא כעולי מנרים ואינו אומר כן אלא להחזיק דבריו ודוקא שצעות הבאי אסור מדרבנן דהחמירו משום דכתיב זה לא ינקה אבל נדרי הבאי ואפילו לא אמר כל הפירות אלא אסר עליה חד פירא שרי צנדר ואין חילוק בין כל פירות וזין חד פירא מ"מ הכא ל"ג כל פירות דאע"פ שעוברת לאלתר צנל יחל אם קבלה מכתובתה כיון דמשס ואילך לא מיתסרל כדלמר מכין אותו וישן לאלתר אינה חוששת הואיל ואינה עומדת צאיסור כל ימייה כדמפרש בסמוך ו"ל"ט צפ' בתרל דנדרים (דף פט:) דלמר ההוא צברל דלמר מיתסר הנאות דעלמא עלי אי נסיבנא איתמא עד דלא תנינא הלכתא כו' ואתא רב אחא ושצשיה ואנסציה איתמא ושקריה טינא כדי שלא יהנה מן העולם מה מועיל מאי דשרקיה דכי אנסציה מיד עצר כיון שאין יכול צסוף לקיים וי"ל דדוקא בשעה שנודר אם אי אפשר לו לקיים עובר לאלתר אבל התם בשעה שגדר היה יכול לקיים דאפשר לו שלא אע"ג דכי אנסציה אין יכול לקיים אינו עובר לאלתר עד ששינה:
גל

היתומים אלמא א"ר זירא אמר שמואל לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה משיביעין אותה. אלמנה היינו טעמא דבההיא הנאה דקטרחא קמי יתמי אתיא לאורויי היתורא: אמר רב יהודה אמר רב ירמיה בר אבא רב ושמואל דאמרי תרוייהו ל"ש אלא בב"ד אבל חוץ לב"ד משיביעין אותה פי' שבעות הדיינין היא המורה שהיא בחוברת השם ובנקיטת חפץ אבל חוץ לב"ד אינה בנקיטת חפץ ולא בחוברת השם אלא באלה ובאודר:

לה.

בו א מ"י פטין מהל' אשות ה' טו טושי"ע אה"ע סי' לו פט"י כ:
בו ב מ"י פטין מהל' אשות ה"ל"א סמג עשין מה טושי"ע ש פטף עי':

בח ג מ"י פ"ח מהל' אשות ה"ל"א סמג לאוין פל ועשין מה טושי"ע אה"ע סי' כג פטף כ:

◆◆◆

פסקי רי"ד (המשך)

בשניהם צריך לכתוב בפירוש פלוני הנקרא פלוני ואם כתב פלוני וכל שום וחניכה דאית ליה ולא הזכיר השם השני בפירוש הגט פסול ולא הועיל לו זה הלשון כלום כי יכול הבעל לערער כאשר פירשתי ואם לא הוזקק אלא בשם אחד אע"פ שירוד לאחר מכאן שהי' לו שם אחר ובגט לא כתבו אלא בשם האחד שירעו וגם לא כתבו בו וכל שום וחניכה דאית ליה כשר כדאמר רב אשי. א"כ נמצא שזה שאנו כותבין וכל שום וחניכה דאית לי לא מעלה ולא מוריד אלא אם יודעים לו (א) שם אחר או כנוי צריך לכתוב בפירוש פלוני הנקרא פלוני ואם אינן יודעים לו אלא שם אחד כותבין אותו ואין צריך לכתוב וכל שום וחניכה דאית לי ולא גרסי' במתני' שם עירו ושם עירה (6) אלא הרגל ליכתוב גם היה וטעות הוא שלא היתה התקנה אלא לשמור ולשמח כדמוכח בשמעתא: **מתני'** אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים ואלא בשבועה נמנעו מלהשביעה התקין ר"ג שתתא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה מן והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם ה"ל התקין פרוכדול מפני תיקון העולם פי' נמנעו מלהשביעה ויהיה מפשרת חתובה ולקמן מפרש טעמא התקין ר"ג הוקן שתתא נודרת וכו' ובחזרו להם דבר קשה להיריה כגון קונם פירות שבעולם עלי אם נהניתי מכתובה וגובה כתובתה שאם נתקבלה היתה נאסרת בפירות וקיימי עלה בבל יחל ולא חזירה לעבור על נדרה: מאי איריא אלמנה כ"ע נמי דהא קי"ל הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אלמנה איצטריסא ליה דס"ד אמיא משום חניא אקילו בה רבנן קמ"ל: נמנעו מלהשביעה מ"ט איילמא כדרב כהנא דאמר רב אהבה בשני בצורת והניחתו בכד של קמח לימים ס' בעל דינו ואמר לה תני לי דינרי זה שהפקדתי אצלך אמרה לו יהנה סם המות לאחד מבניה אם נהניתי מדינרך כלום פי' נשבעה באלה והזכירה בשם או א' מן הכינוין אלא שקצר לשונן אמרו לא היו ימים מועטים עד שמת א' מבניה וכששמעו חכמים בדבר אמרו ומה הנשבע באמת כך הנשבע לשקר עכ"ו

פירוש פלוני הנקרא פלוני ואם אינן יודעים לו אלא שם אחד כותבין אותו ואין צריך לכתוב וכל שום וחניכה דאית לי ולא גרסי' במתני' שם עירו ושם עירה (6) אלא הרגל ליכתוב גם היה וטעות הוא שלא היתה התקנה אלא לשמור ולשמח כדמוכח בשמעתא: **מתני'** אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים ואלא בשבועה נמנעו מלהשביעה התקין ר"ג שתתא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה מן והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם ה"ל התקין פרוכדול מפני תיקון העולם פי' נמנעו מלהשביעה ויהיה מפשרת חתובה ולקמן מפרש טעמא התקין ר"ג הוקן שתתא נודרת וכו' ובחזרו להם דבר קשה להיריה כגון קונם פירות שבעולם עלי אם נהניתי מכתובה וגובה כתובתה שאם נתקבלה היתה נאסרת בפירות וקיימי עלה בבל יחל ולא חזירה לעבור על נדרה:

ל"א
שנו אבא בב"ד.
פי' כקונטרס דחמיאל משום דהוא צאנקוטי חפאל ואיכא עונש טפי והא דלמר צהכותצ (כמוצות דף פח.) אי פסק הוא מייתי לה לירי שצוה דלאורייתא לא כמו שפי' כקונט' (שס) דנפקא מינה צין דלאורייתא לדרבנן לענין אנקוטי חפאל דלפי' שצוה לרבנן הוא צאנקוטי חפאל כדפי' הקונט' צעמנו כאן^א אלא יש לחלק צין דלאורייתא לדרבנן כמו שמפרש בערוךי^ב דשצוה דלאורייתא הוא צכצוי נרות ועוד צריש שצותה הדיינים (שצעות דף מה.) מפרש חילוק צין דלאורייתא לדרבנן^ג ^ד (ו)צההיא פירקא מפרש מאי איכא צין שצוה דלאורייתא לדרבנן (ו) והתם לא מירכר חילוק דכצוי ולאנקוטי חפאל):

ונודרת ואסרת פירות שבעולם
ע"ה
שלא קיבילא
מכתובתה כו'.
ל"ג כל פירות דאע"ג דנדר חייל אף על דבר שאינו יכול לקיים כדלמר צפרק שני דנדרים (דף טו.) גצי קונס עיני בשניה דפריך ואי לא היצי שיעורא למילתיה מי צצקינן ליה עד דעצר צאיסור

היתומים אלמא א"ר זירא אמר שמואל לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה משיביעין אותה. אלמנה היינו טעמא דבההיא הנאה דקטרחא קמי יתמי אתיא לאורויי היתורא: אמר רב יהודה אמר רב ירמיה בר אבא רב ושמואל דאמרי תרוייהו ל"ש אלא בב"ד אבל חוץ לב"ד משיביעין אותה פי' שבעות הדיינין היא המורה שהיא בחוברת השם ובנקיטת חפץ אבל חוץ לב"ד אינה בנקיטת חפץ ולא בחוברת השם אלא באלה ובאודר:

עין משפט ונר מצוה

בו א מ"י פטין מהל' אשות ה' טו טושי"ע אה"ע סי' לו פט"י כ:
בו ב מ"י פטין מהל' אשות ה"ל"א סמג עשין מה טושי"ע ש פטף עי':

בח ג מ"י פ"ח מהל' אשות ה"ל"א סמג לאוין פל ועשין מה טושי"ע אה"ע סי' כג פטף כ:

^[1] נראה דל"ל אלא הרגל הלשון דמתכין בגט הוא וטעות הוא וכו'